



BEDROCK
A B O G A D O S

DOCUMENTO INTERNO DE TRABAJO · BEDROCK ABOGADOS · REF. ASOV-01-2026-01

Brief de reunión — ASOVELEÑOS

Puntos de quiebre del proyecto de conversión de la asociación en sociedad por acciones simplificada, documentos por solicitar y preguntas para la mesa.

DOCUMENTO

Brief de reunión

FECHA

30 de septiembre de 2026

ALCANCE

Interno · Bedrock Abogados

Advertencia sobre el alcance de este documento

Este brief se construyó sobre la lectura completa de tres documentos: los estatutos vigentes de la asociación autenticados en la Notaría Segunda de Vélez el 3 de febrero de 2004, el borrador de estatutos de ASOVELEÑOS S.A.S. fechado el 24 de julio de 2026, y las observaciones de los asociados del 4 de agosto de 2026 suscritas por el apoderado de Etelbina León González.

Todo lo que se afirma sobre el contenido de esos documentos está verificado y se cita con el artículo exacto. Todo lo que depende de verificar normas, conceptos de autoridad o jurisprudencia está marcado como pendiente, porque la investigación normativa se interrumpió por agotamiento del límite de consultas. Un punto marcado como pendiente no se afirma en la reunión.

1. Quién es el cliente y qué hay que fijar antes de empezar

Bedrock asesora a la asociación. Eso tiene tres consecuencias operativas que conviene dejar resueltas en los primeros minutos de la reunión.

Quién da instrucciones. El artículo 23 de los estatutos vigentes radica la representación legal en el director ejecutivo, que además no puede ser asociado ni miembro de la junta directiva. El artículo 17 reserva a la asamblea la aprobación de la disolución y la reforma de estatutos. Hay que dejar por escrito de quién se reciben instrucciones en este encargo y a quién se le entrega el producto.

El cliente es la persona jurídica que se va a extinguir. La asociación contrata un trabajo cuyo resultado esperado es su propia liquidación. Eso no impide el encargo, pero obliga a que el interés que se protege sea el de la asociación y el del conjunto de asociados, no el de ninguna de las dos facciones. Las observaciones del 4 de agosto son insumo técnico, no instrucción.

El conflicto que viene. Si más adelante uno o varios asociados piden asesoría individual sobre su posición frente a la sociedad, Bedrock no podrá atenderla. Conviene decirlo desde ahora.

2. Los cuatro puntos de quiebre

2.1 Si el lote no puede llegar a los asociados, el proyecto se rediseña entero

Los estatutos vigentes dicen tres cosas sobre el mismo patrimonio, y no son compatibles entre sí.

Artículo	Texto
7 lit. d	La cuota de admisión, «por ser un aporte para entidad sin ánimo de lucro no puede ser reembolsable»
12	«El patrimonio de ASOCIACION no podrá destinarse a fin distinto del expresado en su objeto»
35	«Si cumplido lo anterior queda un remanente de activo patrimonial éste pasará a los socios o a una entidad escogida por la Asamblea General»

El artículo 35 es la única puerta por la que el lote llegaría a los diecisiete. Contra esa puerta juegan los otros dos artículos de los mismos estatutos, el régimen tributario al que pertenezca la entidad, y el artículo 20 del Decreto 1529 de 1990 que el propio artículo 35 invoca como norma de cierre.

Pendiente de verificar: la vigencia y el texto actual del artículo 20 del Decreto 1529 de 1990; si la asociación pertenece al régimen tributario especial y qué exige ese régimen sobre el destino del remanente al liquidarse; y si existe doctrina de autoridad que resuelva la contradicción entre una cláusula estatutaria que permite repartir el remanente y el carácter no reembolsable de los aportes.

Lo que agrava el punto y hay que preguntar en la mesa. El artículo 18 parágrafo 2 de los estatutos vigentes reconoce como miembros honorarios a representantes del SENA, del C.D.P.A., de la Cámara de Comercio–CARCE, del CIMPA, de las alcaldías de la provincia y de la gobernación. Si el lote se adquirió con recursos de cooperación, con dinero público o con contrapartidas de un proyecto productivo, el análisis cambia por completo y la discusión deja de ser societaria. Hay que preguntar cómo se adquirió el lote antes de cualquier otra cosa.

2.2 El borrador que están discutiendo no resuelve la pregunta que los trae

El encargo del cliente es cómo manejar el lote. El borrador de estatutos de la SAS no lo menciona en ninguna parte. El artículo 7 parágrafo primero dispone que el capital suscrito se cancelará «en dinero efectivo, a la fecha de Constitución de la sociedad», y los cuadros de los artículos 5, 6 y 7 registran diecisiete aportes idénticos de cuarenta millones de pesos cada uno, todos en efectivo.

Las observaciones del 4 de agosto detectaron el vacío y lo formularon como pregunta en el punto 2.2: «Es útil aclarar si el aporte del lote está siendo considerado dentro del cálculo del capital social». No ha sido respondida.

Mientras ese punto no se defina, la discusión sobre mayorías, acciones y cláusulas de no competencia se está dando sobre un documento que no contiene el activo más importante de la operación.

2.3 El borrador tiene errores materiales que lo hacen inoperante como está

Estos no son puntos de criterio. Son defectos verificables en el texto.

Defecto	Dónde	Consecuencia
El capital no cuadra: diecisiete accionistas con cuarenta acciones cada uno dan 680 acciones y \$680.000.000, pero los cuadros dicen 580 acciones y \$580.000.000	Arts. 5, 6 y 7	Diferencia de cien millones de pesos. La cámara de comercio devuelve el documento

Defecto	Dónde	Consecuencia
El cuadro de capital pagado registra como valor nominal \$580.000.000 en lugar de \$1.000.000	Art. 7	Error de transcripción en el elemento esencial de la acción
El parágrafo primero ordena pagar todo el capital el día de la constitución, y los parágrafos segundo y tercero regulan la mora en el pago y el plazo para ponerse al día	Art. 7	Si se paga todo al constituir no puede haber mora. Las dos reglas no pueden coexistir
La exclusión de un accionista se aprueba «con aprobación del cien por ciento (70%) de las acciones presentes»	Art. 51	La norma que permite expulsar a un socio no dice cuál es la mayoría. Cualquier exclusión es impugnabile
Remisión al «numeral 6 del artículo anterior» cuando ese artículo tiene cinco numerales	Art. 45	La causal de disolución con plazo ampliado de enervamiento no existe
Las controversias van a la jurisdicción ordinaria, pero la junta directiva está facultada para someterlas a arbitraje	Arts. 48 y 36 lit. i	Dos foros incompatibles en el mismo documento
No se fija el plazo para pagar el capital suscrito	Todo el capítulo II	Señalado en el punto 2.3 de las observaciones. Pendiente de verificar el plazo legal máximo y el efecto de omitirlo

2.4 El borrador es un retroceso en gobierno corporativo frente a lo que ya tienen

Este es el argumento más fuerte para la reunión, porque se sostiene en la comparación de dos textos del propio cliente, sin necesidad de doctrina.

Control	Estatutos vigentes de la asociación	Borrador de la SAS
Representante legal	Artículo 23: es el director ejecutivo y «NO podrá ser asociado, ni será miembro de la Junta Directiva»	Artículo 38: debe ser accionista, y el artículo 22 parágrafo segundo permite que además sea miembro de la junta
Revisoría fiscal	Artículo 24: existe, la elige la junta, debe ser contador con matrícula vigente y no puede pertenecer a la asociación	Artículo 40: «La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras no esté obligada por la Ley»
Inhabilidades e incompatibilidades	Artículo 31: los miembros de junta no pueden estar ligados entre sí ni con el revisor fiscal ni con el representante legal hasta el cuarto grado de consanguinidad, único civil o segundo de afinidad	No existe disposición equivalente

Control	Estatutos vigentes de la asociación	Borrador de la SAS
Límite de cuantía al representante legal	Artículo 19 lit. i y artículo 23 parágrafo 1: puede contratar hasta 50 salarios mínimos sin autorización previa	Artículo 36 lit. d: requiere autorización de la junta para todos los actos «cualquiera que sea su cuantía»

Los tres primeros controles desaparecen. El cuarto se invierte: donde hoy hay un margen de autonomía definido, el borrador exige autorización para cada acto de administración ordinaria, lo que en la práctica paraliza la operación diaria. Las observaciones lo señalaron en el punto 8.3.

2.5 El riesgo que ninguna de las dos partes está viendo

Diecisiete fabricantes de bocadillo que compiten entre sí en el mismo mercado van a constituir una comercializadora común. El borrador dispone que:

- La sociedad solo puede comprarle bocadillo a sus propios accionistas, y contratar con un tercero exige decisión de asamblea con el setenta por ciento de los presentes (artículo 49 y su parágrafo primero).
- Cada accionista participa «en la producción de la sociedad de acuerdo a su participación accionaria» (artículo 8 lit. c), y todos tienen la misma participación.
- Las utilidades se reparten en proporción al capital, que es idéntico para todos (artículo 8 lit. d y artículo 43).
- Ningún accionista puede vender a quien «capte los clientes de la sociedad», durante su vinculación y por cinco años después, con una sanción de las utilidades de ese cliente en el último año multiplicadas por cinco como mínimo (artículo 8 parágrafo).
- Suscribir un contrato de suministro o maquila con un tercero sobre productos que «puedan ser competencia directa» es causal de exclusión automática (artículo 50 numeral 5).

Leído en conjunto, el esquema distribuye producción entre competidores, reparte clientes y sanciona a quien venda por fuera. Esa es materia de la Superintendencia de Industria y Comercio, no solo de la relación entre socios.

Pendiente de verificar: si la conducta encaja en alguno de los supuestos del régimen de prácticas restrictivas de la competencia; si aplica la excepción prevista para el sector agropecuario y si un producto procesado a base de guayaba cabe en ella; si la creación de la sociedad por diecisiete competidores supera los umbrales que obligan a informar una integración empresarial; y la cuantía de las sanciones.

Este punto se plantea en la reunión como una verificación en curso, no como un dictamen. Pero se plantea, porque si el riesgo se confirma, condiciona el diseño entero.

2.6 La mayoría para disolver la asociación está en disputa dentro del propio estatuto

Es el primer voto que tienen que dar y no está claro cuántos se necesitan.

Artículo	Exige
32	«el voto favorable de al menos dos terceras partes de sus miembros»
17 lit. k	«el voto positivo de al menos las dos terceras partes de los miembros presentes en la Asamblea»

Con diecisiete asociados, la primera lectura exige doce votos sobre el total. La segunda permite disolver con menos, según cuántos asistan. Las observaciones piden justamente doce votos para las decisiones sensibles de la nueva sociedad, de modo que la cifra ya está en la conversación.

Si la asamblea de disolución se convoca bajo la lectura equivocada, la decisión queda expuesta a impugnación y todo lo que venga después cuelga de ella.

Pendiente de verificar: cuál de las dos reglas prevalece y con qué criterio de interpretación estatutaria.

3. Documentos que hay que pedir en la reunión

Sin estos no se puede cerrar el análisis. Conviene entregarles la lista por escrito al final de la sesión.

1. **RUT actualizado de la asociación**, con la hoja de responsabilidades. Define si está en el régimen tributario especial o en el ordinario, que es lo que decide si el remanente puede llegar a los asociados.
2. **Certificado de existencia y representación legal** vigente, y ante qué entidad está registrada.
3. **Certificado de tradición y libertad del lote**, con folio de matrícula inmobiliaria. Dice a nombre de quién está, desde cuándo y si tiene gravámenes o limitaciones al dominio.
4. **Escritura de adquisición del lote** y soporte de con qué recursos se compró. Si hubo aporte público, donación o contrapartida de un proyecto de cooperación, hay que verlo.
5. **Estados financieros** de los dos últimos ejercicios y **declaraciones de renta** del mismo periodo. Dan el valor en libros del lote y el patrimonio real contra el cual se mide el capital de \$680 millones.
6. **Avalúo comercial del lote**, si existe. Si no existe, habrá que contratarlo.
7. **Actas de asamblea** donde se haya discutido o aprobado el proyecto de conversión, y el listado actualizado de asociados hábiles con su estado de pagos.
8. **El «Régimen y Reglamento para la Emisión, Colocación y Readquisición de Acciones»** que el borrador cita nueve veces como anexo integrante. No ha sido compartido con los asociados, según el punto 2.5 de las observaciones. Sin ese documento no se puede opinar sobre el régimen de acciones.
9. **Certificado de registro de la marca BOCATELLO** ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y cualquier documento sobre autorización de uso de denominación de origen.
10. **Contratos vigentes** con clientes y proveedores, para saber cuáles requieren cesión o novación y cuáles tienen cláusula de cambio de control.

4. Preguntas para la mesa

Ordenadas por lo que más cambia la respuesta.

1. ¿Cómo se adquirió el lote y con qué recursos?
2. ¿La asociación está calificada en el régimen tributario especial? ¿Ha presentado la actualización anual?
3. ¿Quién redactó el borrador de estatutos de la SAS y bajo qué instrucción?
4. ¿Ya se convocó o se celebró alguna asamblea para decidir la disolución? ¿Con qué mayoría se contó?

5. ¿Cuántos de los diecisiete asociados tienen hoy fábrica en operación y con registro sanitario vigente? El artículo 7 literal b de los estatutos vigentes ya exige ejercer actividades de fabricación y acreditar registro mercantil, de modo que la exigencia que piden las observaciones en el punto 4.1 ya existe en el texto actual.
6. ¿Cuántos operan como persona natural y cuántos como persona jurídica? El borrador prohíbe accionistas personas jurídicas, y el artículo 7 parágrafo 2 de los estatutos vigentes sí las admite como miembros.
7. ¿Qué pasa con la marca BOCATELLO y con los contratos vigentes durante la transición?
8. ¿Hay alguna obligación pendiente, contingencia judicial o pasivo laboral en la asociación?
9. ¿Cuál es el plazo real que tienen? ¿Hay algún hecho externo que esté forzando el calendario?

5. Cómo manejar la tensión entre las dos posiciones

El encargo tal como llegó pide una propuesta que sirva a los fabricantes y a la asociación. Hay una manera de plantearlo en la mesa que evita que la sesión se convierta en la defensa de uno de los dos borradores.

El borrador actual protege a la sociedad de que un socio se vaya con los clientes. Las observaciones protegen al fabricante de quedar atrapado en una estructura que no puede abandonar sin ruina. Las dos preocupaciones son legítimas y se pueden atender a la vez, porque los instrumentos son distintos: la protección de la sociedad se logra con una cláusula de no competencia bien delimitada en tiempo, territorio y producto, y con reglas de confidencialidad; la protección del fabricante se logra con un precio de salida ligado al valor real de la compañía y con un procedimiento sancionatorio que respete el derecho de defensa.

El punto que sí exige decisión política, y que conviene poner sobre la mesa sin rodeos, es el de la igualdad accionaria. Diecisiete participaciones idénticas con capacidades de producción distintas producen uno de dos resultados: o el que produce más subsidia al que no produce, o el que no produce queda sin ingreso y termina saliendo. Las observaciones lo plantean en los puntos 2.1 y 4.2 y proponen ligar participación y utilidades a la producción efectiva. Esa es una decisión de los asociados, no del abogado, pero necesitan ver las consecuencias de cada opción antes de votarla.

6. Lo que no se puede afirmar todavía

Se dice en la reunión que está en verificación, no se afirma:

- Si existe la figura de transformación directa de una entidad sin ánimo de lucro en sociedad comercial, o si la vía obligada es liquidar y constituir.
- Si el remanente de la liquidación puede pasar a los asociados.
- El tratamiento tributario del lote en cada escenario de traslado.
- Si el esquema de comercialización conjunta configura una práctica restrictiva de la competencia y si aplica la excepción agropecuaria.
- La validez de la cláusula que fija el valor de las acciones en su valor nominal a perpetuidad, y la de la cláusula penal de cinco años de utilidades.
- Cuál de las dos reglas de mayoría para disolver prevalece.

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios	Estado
v1	30 de septiembre de 2026	Documento inicial. Construido sobre la lectura completa de los tres documentos recibidos. Investigación normativa pendiente por agotamiento del límite de consultas de la sesión	Preliminar